Câu hỏi 8 (1 điểm): Theo anh (chị), Hội đồng xét xử sẽ giải quyết tình huống này như thế nào? Nêu căn cứ pháp lý?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà, chị Lê Thanh Huyền khai: Khi bị ngã xe, nửa mặt bên trái của tôi bị đập xuống đường gây bầm tím và hơi đau. Càng ngày tôi càng thấy mắt mờ dần thậm chí có lúc không nhìn rõ. Tôi được người thân đưa đi khám ở bệnh viện tỉnh. Sau đó, tôi phải điều trị một tuần ở bệnh viện tỉnh A từ ngày 15/2/2005 đến ngày 22/2/2005. Tổng chi phí điều trị là 2.200.000đ.

Chị Huyền xuất trình biên lai thu tiền viện phí và hoá đơn mua thuốc, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử yêu cầu hai bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền điều trị tại bệnh viện cho mình.

Hùng và Hành đều khai: Khi thấy không còn ai đuổi theo, Hùng bảo Hành dừng xe lại. Lúc này, Hành nhìn thấy sợi dây chuyền bị đứt, một phần trong cổ áo ghilê của Hùng, một phần lộ ra ngoài. Cả hai bàn nhau đem đi bán rồi chia đôi tiền. Sau đó, Hùng và Hành đến của hàng X ở đường Nguyễn Khuyến bán sợi dây chuyền cho chị Nguyễn Thị M với giá 1.000.000đ

Hành nói "Lời khai của tôi tại cơ quan điều tra là không đúng sự thật".

Câu hỏi 9 (1 điểm): Anh (chị) hãy trình bày những luận điểm chính để bào chữa cho bị cáo Bùi Văn Hành và Trần Hùng.

Tình tiết bổ sung

Bản án sơ thẩm kết án Bùi văn Hành và Trần Hùng về tội cướp giật tài sản theo khoản 2 Điều 136 BLHS, xử phạt Bùi Văn Hành 4 năm tù giam, Trần Hùng 6 năm tù giam. Ngoài ra, hai bị cáo còn phải liên đới bồi thường cho chị Lê Thanh Huyền 2.200.000đ chi phí điều trị mắt.

Gia đình Bùi Văn Hành tiếp tục nhờ luật sư Nguyễn Văn Khang bào chữa.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Anh (chị) hãy giúp Bùi Văn Hành làm đơn kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm.

1/ Trao đổi với Hùng và Hành:

- trao đổi một số vấn đề về nhân thân
- khi giật day chuyền của chị Huyên thì ai giật.
- Lúc giật bị hại phản ứng ntn
- Có lấy được tài sản không

2/ trao đổ với VKS:

- Hùng và Hành có giật day chuyền của chị Huyền nhưng chưa lấy được tài sản
- Việc tạm giam Hành là không cần thiết vì Hành chưa đủ tuổ vị thành niên.

3/

4/ hướng bào chữa cho Hùng và Hành:

Bào chữa theo hướng giảm nhẹ TNHS

5/ Đề nghị với TAND thay đổi HTND vì đây là vụ án liên quan tới người chưa thành niên pt vì vậy phải có 1 HTND làm trong nghành giáo dục hoặc 1 HTND là Đoàn thanh niên,

6/ kế hoạch xét hỏi: